

ESTADO DE NECESSIDADE II

FURTO FAMÉLICO É CRIME?

Fome = necessidade vital da pessoa. A conduta de furtar configura o fato típico do art. 155, mas a ilicitude será excluída em razão do estado de necessidade. Ponderam-se os valores do patrimônio x vida.

Necessidade vital não se confunde com dificuldades econômicas ou miserabilidade.

ATENÇÃO

O fato de o agente ser pobre, ou até mesmo miserável, não significa que ele passe fome. A excludente de ilicitude será atribuída somente em caso de agente que necessite subtrair para sobreviver.

ATENÇÃO

É preciso distinguir o furto famélico do princípio da insignificância. A depender da situação, é possível que um furto famélico configure hipótese de aplicação do princípio da insignificância (atipicidade material da conduta). No entanto, nem sempre haverá coincidência.

ESPÉCIES DE ESTADO DE NECESSIDADE

- Estado de necessidade próprio e estado de necessidade de terceiro

Próprio: o autor visa proteger bem jurídico próprio.

De terceiro: o autor visa proteger bem jurídico alheio.

- Estado de necessidade recíproco

Estado de necessidade vs estado de necessidade.

- Estado de necessidade real e estado de necessidade putativo



5m

ANOTAÇÕES



O estado de necessidade putativo ocorre quando o agente imagina que age em estado de necessidade. Suponha que determinado agente esteja pilotando uma lancha em alto-mar quando avista um tubarão indo em direção de um grupo de banhistas. Agindo em estado de necessidade de terceiros, o agente atropela o tubarão. Posteriormente, no entanto, verifica-se que o tubarão era cenográfico e estava sendo utilizado para a filmagem de um filme, tendo o agente causado um prejuízo milionário. O estado de necessidade, aqui, é putativo. Não será responsabilizado penalmente (podendo ter de responder civilmente).

ATENÇÃO

O estado de necessidade real tem a natureza jurídica de excludente de ilicitude, ao passo que o estado de necessidade putativo pode excluir o fato típico ou a culpabilidade, a depender da situação.

DESCRIMINANTES PUTATIVAS

Art. 20. § 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

- Estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo

Defensivo: para proteger bem jurídico, o agente atinge bem jurídico que pertence ao próprio causador do perigo. Não há obrigação de reparação de danos.

Agressivo: para proteger bem jurídico, o agente atinge bem jurídico de terceiro inocente, isto é, de pessoa que não causou a situação de perigo. O agente deve reparar o dano ao terceiro inocente, sendo cabível ação regressiva.



- Estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante

Bem jurídico sacrificado		Bem jurídico protegido
Patrimônio	<	Vida
 Vida	=	Vida
Vida	>	Patrimônio

} Estado de
necessidade
Causa de
diminuição de

Justificante: o bem sacrificado é de valor igual ou inferior ao bem protegido (ameaçado).

Exculpante: o bem sacrificado é de valor superior ao bem protegido (ameaçado).



- Teoria diferenciadora.
- Teoria unitária.

Art. 24. § 2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.



No Direito Penal brasileiro, adota-se a teoria unitária.

	Estado de necessidade justificante	Estado de necessidade exculpante	Quem adota?
Teoria diferenciadora	Bem jurídico sacrificado deve ter valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido.	Bem jurídico sacrificado pode ter valor superior ao bem jurídico protegido. Todavia, não será considerado causa excludente de ilicitude. Será uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.	Código Penal Militar (art. 39 do CPM)
Teoria unitária	Bem jurídico sacrificado deve ter valor igual ou inferior ao bem jurídico protegido.	Não há que se falar em estado de necessidade exculpante na teoria unitária. Se o bem jurídico sacrificado tiver valor superior ao bem jurídico protegido não exclui a ilicitude, mas pode diminuir a pena (Art. 24, §2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços).	Código Penal Comum



Estado de necessidade e erro na execução (art. 73 do CP, ou *aberratio ictus*)

Exemplo: para proteger uma criança do ataque de um animal, o agente lança uma pedra, visando atingir o animal. Porém, a pedra acaba acertando um terceiro. Houve erro na execução, e o agente não responder pelas lesões corporais.

Estado de necessidade e concurso de pessoas

É circunstância objetiva que se comunica entre coautores e partícipes.

ANOTAÇÕES

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
